



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/13/2022, 13/2/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

התובעת
והנתבעת שכנגד:

גל עדנה

באמצעות ב"כ עו"ד בניטה לירון
אח"י אילת 62, חיפה

נגד

הנתבעים
והתובעים שכנגד:

1. יעקובוב עזרא

2. יעקובוב דוליאט
באמצעות ב"כ עו"ד רפאלי רפי
הערבה 2, קריית מוצקין

פסק דין משלים

בזיקה לפסק הדין החלקי שניתן בדיון מיום 13.06.2022, נותר להכריע בסעד שהתבקש על ידי התובעים שכנגד (להלן – **יעקובוב**), שעניינו צו עשה לחיוב הנתבעת שכנגד (להלן – **גל**) בפינוי המקלט המשותף. כמו כן אורה על מינוי מודד לצורך יישום הסכמת הצדדים להצבת גדר בין שטחיהם.

הסעד בעניין המקלט

1. כלל הוא, שלצורך עשיית שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, לא נדרשת הסכמתם של בעלי הדירות. על-פי הפסיקה, שימוש ייחשב "רגיל וסביר", ככל שמתקיימים לגביו שני תנאים במצטבר: הראשון, שהשימוש תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות האחרים. תנאי המקום עניינם המקום שבו נמצא הבית השותף וייעודו (למגורים, למסחר או לצורך אחר), ובכלל זה מאפייני הבית, ייחודו וצביונו; תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שמכתיבה המציאות. השני, שהשימוש שמבצע בעל הדירה ברכוש המשותף, אינו מונע שימוש דומה מאחרים [ראו: ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כ"ח (1) 645 (1974); המ 163/81



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/13/2022, 13/2/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה (4) 277; רע"א 9645/16 איסק נ' נחמיאס (נבו),
10.1.2017; ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה, פ"ד ל"ז (4) 737 (1983).

2. ביישום כללים אלו על ענייננו אני סבורה ששימוש במקלט לצורך אחסנת ציוד פרטי אינה תואמת את ייעודו של המקלט כמקום מחסה בשעת חירום, בהתאם לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951 להלן - **חוק ההתגוננות האזרחית**; למעשה, די בנתון זה כדי לקבוע שאין מדובר בשימוש סביר הפטור מהסכמת בעלי הדירות.

3. עמידתה של גל על אי פינוי המקלט ממטלטליה אף מנוגדת לחובתה מכוח הוראת סעיף 14א(א) לחוק האמור הקובעת: **"דיירי בית ובעל מפעל חייבים לפנות, כל אחד מתוך המקלט של הבית או המפעל, את כל המיטלטלין שבו – למעט המיטלטלין שלפי דיני ההתגוננות האזרחית חובה, או מותר, להחזיקם – לשמור על הנקיון בו ולהחזיקו במצב המאפשר את השימוש בו בכל עת כמחסה מפני התקפה"**.

4. עולה שהשימוש שעושה גל במקלט לצורך אחסון מיטלטליה עולה כדי פגיעה בזכויות ולפיכך נדרשת הסכמתם של יעקובוב [סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969; ע"א 2525/92 **ראוכברגר נ' עיריית רמת-גן**, פ"ד מז (5) 856; רע"א 698/85 **בן צור נ' ששון**, פ"ד מא(3) 144, 149 (1987)]. הפגיעה בזכויות באה לידי ביטוי גם מעצם שלילת ההחזקה בחלק מהמקלט מיעקובוב, דבר המכפיף את השימוש המבוקש לזכות הווטו שלהם.

5. לאור האמור, התביעה שהגישו יעקובוב בעניין המקלט מתקבלת. בתוך 30 יום תפנה הנתבעת גל את המקלט המשותף מכל חפציה האישיים, לרבות סילוק מדפים וארונות שהוצבו בו.

מינוי מודד

6. בהתאם לפסק הדין החלקי מיום 13.06.2022, רשאית גל להציב גדר קלה הפטורה מהיתר (להלן – **הגדר**) לצורך יצירת הפרדה בין שטח הצמדה ד' שבבעלותה לבין שטח הצמדה ז' שבבעלות יעקובוב. הצדדים מסכימים ששטח הצמדה ד' הוא 12.43 מ"ר והמחלוקת ביניהם בשאלת מיקום הגדר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/2/2022, 13/13/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. לצורך פתרון נקודה זו שבמחלוקת, ובהתאם להסכמת הצדדים אני ממנה את המודד המוסמך **מר רמזי קעואר (רח' אלמותנבי 22 חיפה 35377, טלפון : 04-8524038, 052-2352708)** (להלן - **המודד**) לצורך קביעת הגבול בין הצמדה ד' להצמדה ז' וסימון פיזי של הגדר על פני הקרקע.

8. לא יאוחר מיום 23.06.2022 ימציאו הצדדים למודד את תשריט הבית המשותף והתקנון המוסכם.

9. המודד מתבקש לתאם פגישה עם הצדדים בתוך 30 יום מהיום לצורך ביצוע המדידה וסימון המקום שבו צריכה לעבור הגדר, לפי המסמכים שיומצאו לו ע"י הצדדים.

10. בקביעת שכר טרחתו מתבקש המודד ליתן דעתו לכך שאין מדובר בהגשת חוות דעת מומחה על כל המשתמע, אלא בביקור בבית המשותף לצורך מדידה וסימון התוואי שבו תוקם הגדר בין שטחיהם של הצדדים. המודד פטור מהגשת חוות דעת ללשכת המפקחת ומינויו בהסכמת הצדדים הוא למטרה שצוינה בסעיף 6 לפסק דין זה בלבד. המומחה לא יבצע את עבודתו אלא רק לאחר ששכר טרחתו ישולם במלואו על ידי שני הצדדים בחלקים שווים.

הוצאות ההליך

11. בהתאם לתקנה 151(א) לתקנות תכלית החיוב בהוצאות משפט היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת בג"ץ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסכמת למתן רשיונות יבוא-משרד התעשיה המסחר (נבו, 30.06.2005), נקבע כאמת מידה שההוצאות צריכות להיות סבירות, מידתיות והכרחיות ועליהן לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" ([תקנה 151\(ב\)](#) לתקנות). בין השיקולים שעל בית המשפט לשקול בהקשר זה יש למנות את התנהגות הצדדים ובדרך שבה ניהלו את ההליך; הסעד המבוקש או הסכום השנוי במחלוקת; מורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו וחשיבות העניין עבור בעלי הדין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו**

מס' תיק: 13/2/2022, 13/13/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. לאחר ששקלתי את הנושאים שעמדו במרכז המחלוקת, את הסכמות הצדדים ורוחב היריעה שנפרשה על ידי כל אחד מהם, מצאתי לחייב את הגב' גל בתשלום הוצאות יעקובוב על הצד הנמוך בסך 1,000 ₪. התשלום יועבר בתוך 30 יום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

מזכירות תשלח העתק פסק הדין ופרוטוקול הדיון מיום 13.06.2022 לצדדים ותסגור התיקים שבכותרת.

ניתן בלשכתי היום, ט"ז בסיוון תשפ"ב, 15 ביוני 2022, בהעדר הצדדים.


עִינַת מִיָּדוֹן בִּלּוֹם

מפקחת על רישום מקרקעין